

현 지 조 치(시정완료)

1. 제 목 : 공사·용역 계약 등에 대한 지체상금 을 적용에 관한 사항

2. 관계기관 : ◆◆○○요양원

3. 내 용

가. 업무개요

◆◆○○요양원에서는 「회계규정」 제31조(전표의 대용) 및 「계약사무규정」 제77조(계약의 성립) 제2항에 따라 금액이 3천만 원 이하인 계약 중에서 거래의 정확성과 신뢰성 등을 고려할 때 계약서를 작성하는 것이 적합하지 않은 일부 계약에 대하여는 계약서 작성을 생략하고 절차를 간소화함으로써 업무의 효율을 기하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

계약서 작성을 생략하는 경우에는 계약상대자로부터 청구서, 각서, 협정서, 승낙사항 등 계약 성립의 증거가 될 수 있는 서류를 제출받아 갖춰 두어야 하고, 이에 대하여 증거서류를 구입(물품·기타) 및 집행(공사·용역) 결의서로 대체하려는 경우에는 「회계규정」 제37조(증빙서류의 작성)에 따라 지급의 뜻, 공사명, 품명 및 수량, 산출내역, 부분급 내용과 지급회수, 선급금 및 개산금의 표시 등 필요한 사항을 명기하도록 규정하고 있습니다.

한편 「계약사무규정」 제112조(지체상금)에서 이사장 또는 계약담당자는 계약상대자가 계약상 의무를 지체한 때에는 지체상금으로서 계약금액에 일정한 율⁵⁾과 지체일수를 곱한 금액을 계약상대자가 현금으로 납부하도록 정하고, 같은 규정 제78조(계약보증금의 납부)에 따라 공단과 계약을 체결하려는 자는 계약금액의 100분의 10이상에 해당하는 계약보증금을 공단에 납부하여야 합니다.

따라서 계약서 작성을 생략하고 구입집행결의서로 대체하고자 하는 때에는 지체상금과 계약보증금 등 납부 사항을 명확하게 기재하여 계약상대자가 확인할

5) 공사 : 1천분의 0.5, 물품의 제조·구매 : 1천분의 0.75, 물품의 수리·가공·대여, 용역 및 기타 : 1천분의 1.25, 군용 음·식료품 제조·구매 : 1천분의 1.5, 운송·보관 및 양곡가공 : 1천분의 2.5

수 있도록 함으로써, 계약 과정에서 계약상대자 간에 발생할 수 있는 갈등을 예방하고 거래의 완전성을 보장할 수 있는 근거를 마련하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ◆◆○○요양원 개원(2021.12월) 이후 2021. 7. 19.현재 까지 각종 계약 및 거래와 관련하여 계약서를 대체하고 작성한 구입집행결의서 내역을 확인한 결과, 공사 계약에 대한 집행 결의서를 작성하면서 지체상금 율을 1천분의 1.25로 적용하여 계약을 체결한 사실을 확인하였습니다.

이는 ◆◆요양원 개원 초기에 집행에 대한 결의서를 작성하면서 물품 구매 시 사용되는 결의서 서식을 반복하여 사용함으로써 계약의 종류와 상관없이 동일한 기준이 적용되어 발생한 오류로, 개원 후 현재까지 계약상대자 책임에 따른 계약 지연이 발생한 사례는 없었으나 향후 발생 가능한 위험 가능성을 내포하고 있으므로, 계약서 작성을 생략하고 진행하는 계약 건에 대하여는 계약 중(물품·공사·용역 등) 별로 지체상금 및 계약보증금 비율을 정확히 명시하고 업무를 추진함으로써 관련 규정을 준수할 수 있도록 개선이 필요합니다.

4. 관계기관 의견 : ◆◆○○요양원에서는 감사결과를 수용하여 감사기간 중 현지 시정 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ◆◆○○요양원장은

- 계약서 작성을 생략하고 진행하는 계약 건에 대하여, 계약 중(물품·공사·용역 등) 별로 구분하여 지체상금 및 계약보증금 율을 명시한 결의서 서식을 제정 시행 완료하였습니다.(현지조치)